

답변서

(이혼, 미성년 자녀)

사건번호	20__ 드단(드합)_____		
원 고			
피 고		전화번호	

청구취지에 대한 답변

해당되는 부분 ☐안에 V표시를 하시고, _____ 부분은 필요한 경우 직접 기재하시기 바랍니다.

1. 이혼 청구 → ☐ 인정함 ☐ 인정할 수 없음
2. 친권자 및 양육자 지정 청구 → ☐ 인정함 ☐ 인정할 수 없음[사건본인(들)에 대한 친권자 및 양육자로 ☐ 원고/ ☐ 피고를 지정한다.]
(기타: _____)
3. 양육비 청구 → ☐ 인정함 ☐ 인정할 수 없음 ☐ 일부 (월_____원) 인정함
(기타: _____)
4. 면접교섭 청구 → ☐ 인정함 ☐ 다른 의견이 있음
면접교섭에 관하여 원고와 다른 의견이 있는 경우 기재하시기 바랍니다.

	일 자	시 간
☐	매월 _____째 주	_____요일 _____시부터 _____요일 _____시까지
☐	매주	_____요일 _____시부터 _____요일 _____시까지
☐	기타:	

청구원인에 대한 답변

◇ 유의 사항 ◇

1. 이혼소송은 가사소송법 제50조제2항에 따라 재판을 받기 전에 조정절차를 거치는 것이 원칙이고, 많은 사건이 조정절차에서 원만하게 합의되어 조기에 종결됩니다.

2. 서로의 감정을 상하게 하거나 갈등을 고조시켜 원만한 조정에 방해가 되지 않도록 조정기일 전에는 이 소장 외에 준비서면 등을 더 제출하는 것을 삼가 주시기 바랍니다.
3. 구체적인 사정은 조정기일에 출석하여 진술할 수 있고, 만일 조정이 성립되지 않아 소송절차로 이행할 경우 준비서면을 제출하여 이 소장에 기재하지 못한 구체적인 청구원인을 주장하거나 추가로 증거를 제출할 수 있습니다.

해당되는 부분 □안에 V표시를 하시고, _____ 부분은 필요한 경우 직접 기재하시기 바랍니다.

1. 동거 여부 → ☐ 인정함 ☐ 인정할 수 없음 ☐ 일부 인정함
인정할 수 없거나, 일부 인정할 경우, 피고의 주장을 기재하시기 바랍니다.

☞ 원고의 이혼 청구를 인정하는 경우 이 항에 답을 할 필요가 없습니다.

2. 이혼 청구

- ☐ 피고에게 책임 있는 사유를 인정할 수 없음
- ☐ 피고에게 책임 있는 사유를 일부 인정하지만, 그래도 혼인관계는 계속 유지될 수 있음
(인정하는 부분: _____)
- ☐ 오히려 원고에게 책임 있는 사유가 더 크므로 원고의 이혼 청구는 기각되어야 함
- ☐ 기타: _____

☞ 원고의 친권자 및 양육자 지정 청구를 인정하는 경우 이 항에 답을 할 필요가 없습니다.

3. 친권자 및 양육자 지정에 관한 의견

사건본인(들)에 대하여 청구취지에 대한 답변에 기재된 것과 같은 친권자 및 양육자 지정이 필요한 이유는 다음과 같다(중복 선택 가능).

- ☐ 과거부터 현재까지 계속하여 양육하여 왔다.
- ☐ (현재는 양육하고 있지 않으나) 과거에 주된 양육자였다.
- ☐ 별거 이후 혼자 양육하고 있다.
- ☐ 사건본인(들)이 함께 살기를 희망한다.
- ☐ 양육환경(주거 환경, 보조 양육자, 경제적 안정성 등)이 보다 양호하다.
- ☐ 사건본인(들)과 보다 친밀한 관계이다.
- ☐ 기타: _____

☞ 원고의 양육비 청구를 인정하는 경우 이 항에 답을 할 필요가 없습니다.

4. 양육비 산정에 관한 의견

가. 직업 및 수입에 관한 의견

(현재 파악되지 않은 상대방의 직업, 수입 등은 기재하지 않아도 됩니다.)

원고의 직업은 _____, 수입은 월 _____ 원(□ 세금 공제 전 / □
세금 공제 후)이고, 피고의 직업은 _____, 수입은 월 _____ 원(□
세금 공제 전 / □ 세금 공제 후)이다.

나. 기타 양육비 산정에 고려할 사항: _____

☞ 원고의 면접교섭 청구를 인정하는 경우 이 항에 답을 할 필요가 없습니다.

5. 면접교섭 청구에 관한 의견

가. 면접교섭 일시에 관하여 원고의 주장과 다르게 희망한 이유: _____

나. 희망 인도 장소: 사건본인을 _____에서 인도하고 인도받기를 희망한다.

다. 면접교섭 시 참고사항: _____
